

RECURSO CÍVEL Nº 5008075-77.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DERLINDA SOUZA SALES PEIXOTO (AUTOR)

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. VÍNCULOS COMO DOMÉSTICA ANOTADOS NA CTPS. PRESUNÇÃO *JURIS TANTUM* NÃO AFASTADA. ÔNUS DO RECOLHIMENTO COMPETE AO EMPREGADOR DOMÉSTICO. SEGURADA NÃO PODE SER PENALIZADA POR DESÍDIA DO EMPREGADOR. PERÍODOS RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença na íntegra. Condeno o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5008075-77.2024.4.02.5118

510015254310 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5008075-77.2024.4.02.5118/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DERLINDA SOUZA SALES PEIXOTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso nominado interposto pelo INSS em face da Sentença do Evento 20 que julgou os pedidos da parte autora nos seguintes termos:

ISTO POSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a:

a) conceder o benefício de aposentadoria programada em favor da autora, conforme regra de transição do art. 18 da Emenda Constitucional nº 103/2019, com Data de Início do Benefício (DIB) em 16/07/2024 (DER);

b) pagar à autora as parcelas em atraso, desde a data do requerimento administrativo até a véspera da DIP, abatendo-se eventuais valores recebidos administrativamente a título de benefício previdenciário inacumulável com o presente.

Em suas razões recursais, insurge-se o INSS contra o reconhecimento dos períodos como doméstica.

Alega que "Consta do CNIS da parte autora em relação aos vínculos de doméstica o indicador de irregularidade PREC-PMIG-DOM. Este indicador é normalmente aplicado às contribuições de empregado doméstico por falta do vínculo correspondente no Portal CNIS. A contribuição também fica com o indicador de pendência PREC PMIG-DOM se não estiver associada a um vínculo contemporâneo. Ao tratar a extemporaneidade do vínculo, a pendência da contribuição desaparece, pois passa a estar associada a um vínculo. Assim, em se tratando de empregado doméstico, é preciso comprovar, via documentação contemporânea, a efetiva existência desse vínculo."

Conclui, assim, que "No caso, não apresenta a parte autora contrato de trabalho, documento de rescisão, tampouco recibos de pagamento relativos aos períodos de exercício de atividade, não se podendo asseverar com segurança a contemporaneidade das anotações da

Discorre sobre a legislação, citando jurisprudência.

Prequestiona a matéria e requer que *"seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e **julgar improcedente o pedido inicial**, condenando a parte autora ao pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC."*

Contrarrazões no Evento 31.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

A regra de transição da aposentadoria por idade (atualmente denominada aposentadoria programada) está prevista no artigo 18 da EC 103/2019:

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7º do art. 201 da Constituição Federal filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

Diante da nova previsão constitucional, há quem sustente que a carência deixou de ser requisito para a concessão de aposentadoria programada, o que permitiria, por exemplo, o cômputo de períodos de contribuição que, pela legislação, não são admitidos para fins de carência, como aqueles referentes a contribuições recolhidas em atraso pelo contribuinte individual após a perda da qualidade de segurado.

Contudo, este entendimento não merece prosperar, uma vez que a carência para a obtenção de benefícios previdenciários sempre foi matéria infraconstitucional. Com efeito, mesmo antes do advento da EC 103/2019, o art. 201 §7º da Constituição já estabelecia requisitos de tempo de contribuição para a aposentadoria de homens e mulheres, o que jamais foi interpretado de modo a afastar a necessidade de observância das regras de carência previstas na legislação previdenciária.

Assim, os artigos 25 a 27 da Lei 8.213/91, que disciplinam o instituto da carência, foram recepcionados pela EC 103/2019, permanecendo em vigor.

Em relação à presunção *juris tantum* das anotações em CTPS, transcrevo o Enunciado 89 destas Turmas Recursais, bem como a jurisprudência da TNU:

Enunciado 89

A anotação em CTPS goza de presunção relativa quanto à existência e duração do vínculo, só podendo ser desconstituída por prova documental inequívoca, em sentido contrário, inclusive para fins previdenciários.

Precedente: 2004.51.62.001085-2/01 e Enunciado 12 do TST.

**Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais, realizada em 29/4/2010 e publicado no e-DJF2R de 12/5/2010, págs. 393/395.*

Ressalto ainda, a Súmula 75 da TNU:

"A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)."

Assim, a anotação do vínculo na CTPS presume-se verdadeira, salvo quando outros elementos de prova infirmarem esta presunção. Isto porque se trata de presunção relativa, e não absoluta.

No caso concreto, no que diz respeito ao período em que a autora laborou como doméstica (01/01/1999 a 13/1/2009), o ônus de recolhimento de tais contribuições é do empregador doméstico, não podendo a parte autora ser penalizada por eventual inadimplemento ou cumprimento incorreto da obrigação por parte de seu empregador.

Com efeito, o art. 30 da Lei nº 8.212/1991 define que o empregador é o responsável pela obrigação principal relativa à contribuição social da previdência social.

Nesse sentido, a responsabilidade do empregador pela obrigação principal relativa à contribuição para a seguridade social é decorrente do exercício, pelo empregado, de atividade que o coloca na condição de segurado obrigatório.

Desse modo, cabe ao INSS o ônus de fiscalizar o cumprimento da obrigação de recolhimento da contribuição previdenciária, ônus esse do empregador, não podendo o trabalhador ser penalizado pela desídia no cumprimento de obrigação que não lhe é imposta.

Na hipótese, a CTPS apresentada pela autora no Evento 1, CTPS 4 indica a existência de dois vínculos como doméstica, sendo o primeiro referente ao período de 1/1/1999 a 13/1/2009.

12 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador Remato de Lima

COGMI

Rua Liangulina Nº 33

Município RJ Est. RJ

Esp. do estabelecimento Residência

Cargo Empregada Doméstica

CEO nº

Data admissão 1 de Janeiro de 1999

Registro nº

Fis/Ficha

Remuneração especificada R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais)

Remato de Lima

Ass. do empregador ou a rogo deste.

1º

2º

Data saída 13 de Janeiro de 2009

Angela

Ass. do empregador ou a rogo deste.

1º

2º

Com. Dispensa CD Nº

Há, ainda, anotações de férias e de alteração salarial.

Ao contrário do que alega o INSS, as anotações, em sua respectiva carteira, encontram-se em ordem cronológica e sem rasuras. Além disso, cumpre ressaltar que o período anotado posteriormente (iniciado em 1/8/2018) encontra-se devidamente registrado no CNIS.

Pontuo, também que, durante o período em questão (1999 a 2009), há alguns recolhimentos como doméstica no CNIS corroborando o fato da autora ter laborado nessa condição durante tal período.

Em virtude disso, considero que a CTPS apresentada pela autora é prova apta a comprovar o desempenho da atividade de empregada doméstica.

Logo, a r. sentença deve ser mantida.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença na íntegra. Condeno o INSS em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição.